

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2366/2532

นางเชียะฮวย ผักไผ่ขวัญ

โจทก์

นายเพ็ง ศรีอ่อนหล้า

จำเลย

นายเพ็ง ศรีอ่อนหล้า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 44)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากอาคารพิพาทตามฟ้อง และให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจาก
อาคารดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 37)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องตั้ง
กล่าว (อันดับ 42,41)

จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของ
ศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา (อันดับ 23)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้ ค่าคำร้องเป็น
พับ

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้ ค่าคำร้องเป็น
พับ

(ก้าน อันนันทน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ